

Prüfungsschema § 823 Abs. 1 BGB

Deliktsrecht — Zivilrecht (BGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Tatbestand

1. Rechtsgutsverletzung

Verletzung eines der in § 823 I BGB genannten Rechtsgüter: Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder ein „sonstiges Recht“ — etwa der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht.

Beispiel: A zerkratzt vorsätzlich den Lack von B's Auto mit einem Schlüssel — eine Verletzung des Eigentums als geschütztes Rechtsgut des § 823 I BGB.

2. Verletzungshandlung

Handlung oder — bei bestehender Garantenstellung — pflichtwidriges Unterlassen, das die Rechtsgutsverletzung herbeigeführt hat.

Beispiel: Radfahrer A stößt B beim riskanten Überholen an, wodurch B stürzt und sich verletzt — eine aktive Handlung, die die Rechtsgutsverletzung herbeiführt.

3. Haftungsbegründende Kausalität

Ursächlicher Zusammenhang zwischen Handlung und Rechtsgutsverletzung: Äquivalenz (conditio sine qua non), Adäquanz und Schutzzweck der Norm.

Beispiel: A wirft eine Flasche auf die Straße, B stolpert darüber und bricht sich den Fuß — der Wurf war äquivalent und adäquat kausal für die Verletzung.

II. Rechtswidrigkeit

Bei Verletzung eines der genannten Rechtsgüter grundsätzlich indiziert. Ausnahme: Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes, etwa Notwehr (§ 227 BGB), Notstand (§§ 228, 904 BGB) oder eine wirksame Einwilligung.

Beispiel: A schlägt B, um sich gegen dessen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff zu verteidigen — die Körperverletzung ist wegen Notwehr (§ 227 BGB) nicht rechtswidrig.

III. Verschulden

Vorsatz oder Fahrlässigkeit, § 276 BGB. Zusätzlich zu prüfen: die Verschuldensfähigkeit nach §§ 827, 828 BGB.

Beispiel: A übersieht beim Abbiegen fahrlässig den Radfahrer B und verletzt ihn — A hat die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen, § 276 BGB.

IV. Haftungsausfüllende Kausalität

Ursächlicher Zusammenhang zwischen der Rechtsgutsverletzung und dem konkret eingetretenen Schaden.

Beispiel: Durch den von A verschuldeten Unfall erleidet B einen Beinbruch, der einen mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt und Verdienstausschlag zur Folge hat.

V. Schaden

Vermögens- oder Nichtvermögensschaden nach §§ 249 ff. BGB.

Beispiel: B muss wegen des Unfalls Arztkosten zahlen und kann drei Wochen nicht arbeiten — ihm entsteht ein ersatzfähiger Vermögensschaden nach §§ 249 ff. BGB.

VI. Rechtsfolge

Schadensersatz: grundsätzlich Naturalrestitution (§ 249 BGB), bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit Geldersatz (§ 251 BGB). Ein Mitverschulden des Geschädigten wird über § 254 BGB berücksichtigt.

Beispiel: B verlangt von A die Reparatur seines beschädigten Fahrrads; ist die Reparatur unmöglich, kann B stattdessen den Zeitwert in Geld ersetzt verlangen, § 251 BGB.

Typische Streitstände

Unterlassen — Garantenstellung

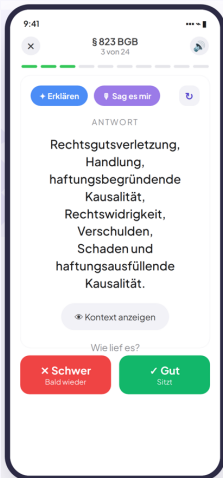
Bei Unterlassenstäterschaft ist die Garantenstellung eigenständig zu prüfen — häufige Fallstricke bei Ingerenz und Verkehrssicherungspflichten.

Rahmenrecht — Eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb

Nur ein Rahmenrecht: Die Rechtswidrigkeit ist hier nicht indiziert, sondern über eine Interessen- und Güterabwägung gesondert zu begründen.

Vermögensschäden — Kein allgemeiner Vermögensschutz

§ 823 I BGB schützt nicht das Vermögen als solches — reine Vermögensschäden ohne Verletzung eines benannten Rechtsguts sind hierüber nicht ersatzfähig.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.